

تکلم عن اكتساب الجنسية الطارئة

الجنسية الطارئة او الجنسية المكتسبة هي التي يكسبها الشخص بعد الميلاد ولو كان الميلاد عاملا في كسبها إذ الجنسية الأصلية تقتصر على حالة الجنسية التي تثبت الشخص بالميلاد لحظة حدوثه و تسمى أيضا بالجنسية الطارئة لأنها تطرأ على الإنسان بعد ميلاده و على ذلك فقد يكسب الشخص جنسية جديدة بعد الميلاد بأحد الأحداث التالية:

الحالة الأولى: الميلاد في إقليم الدولة و الإثامة العادية به:

الميلاد في إقليم الدولة والاقامة العادية فيه يعد من الحالات التي يجوز فيها للشخص طلب اكتساب الجنسية لان نشأته داخل الدولة وارتباطه بها يجعلان اندماجه في مجتمعها امرا طبيعيا ويشترط ان يولد داخل الاقليم وان تستمر اقامته حتى بلوغه سن الرشد ثم يتقدم بالطلب للجهة المختصة

مثال:

شخص ولد في مصر لابوين اجانب وظل مقيما اقامة عادية ومستمرة حتى بلغ 21 عاما فيجوز له ان يقدم طلبا لوزير الداخلية لاكتساب الجنسية المصرية باعتباره مولودا ومقيما داخل الاقليم

الحالة الثانية: التجنس أو الاستقرار نهائيا في دولة جديدة:

يجوز للاجنبي المقيم في مصر اقامة عادية ومستمرة لمدة طويلة ان يطلب اكتساب الجنسية عن طريق التجنس متى استوفى الشروط التي يحددها القانون ويشترط ان يكون حسن السيرة وقادرا على الاندماج في المجتمع المصري مع ثبوت اقامته المشروعة داخل الاقليم ويخضع طلبه لتقدير وزير الداخلية الذي يملك قبول الطلب او رفضه وفقا للمصلحة العامة

مثال:

شخص جاء الى مصر للعمل واقام فيها عشر سنوات بشكل منتظم وتعلم اللغة العربية وعمل بصدق واخلاص فتقدم بطلب التجنس فتم قبوله لثبوت استقراره واندماجه داخل الدولة

الحالة الثالثة: الزواج المختلط

يجوز للشخص الاجنبي المتزوج من مواطنة مصرية طلب اكتساب الجنسية عن طريق الزواج متى استوفى الشروط التي يحددها القانون ويشترط ان يكون الزواج قائما فعليا وان يكون حسن السيرة وقادرا على الاندماج في المجتمع المصري ويخضع طلبه لتقدير وزير الداخلية الذي يملك قبول الطلب او رفضه وفقا للمصلحة العامة

مثال:

رجل اجنبي تزوج امرأة مصرية وعاش معها في مصر مدة كافية وعمل بصدق واخلاص فتقدم بطلب التجنس فتم قبوله لثبوت الزواج واستقراره واندماجه داخل الدولة

و فى النهاية يمكن القول ان الجنسية الطارئة او المكتسبة تمثل وسيلة قانونية مرنة تمنح الاجانب او ابناء المصريين المتعلقين بالدولة فرصة الانتماء الكامل الى المجتمع المصري وقد حدد المشرع المصري صورا واضحة لهذا الاكتساب لضمان توافر شروط الاندماج والاستقرار وحماية المصلحة العامة وتشمل هذه الصور الاختيار والتجنس والزواج المختلط وكلها تخضع لاجراءات رسمية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم